

CONTRATTO DI NOLEGGIO OPERATIVO

DISPOSITIVO PER USO ESTETICO NIPEC AFRODITE — CON SERVIZIO FULL KASKO

Contratto n. / del / /

TRA

PHD SYSTEM S.R.L.

Sede legale: Via Rovetta 29 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)

P. IVA / C.F.: **04696530981**

Iscrizione R.E.A. di Brescia n.

In persona del legale rappresentante pro tempore Sig./Sig.ra

PEC Tel.

di seguito «**il Locatore**» o «**PHD SYSTEM**»

E

Ragione sociale / Nome e cognome

Sede legale / Residenza

Sede operativa (luogo di installazione)

P. IVA C.F. R.E.A.

In persona di in qualità di

PEC E-mail Tel.

Titolo abilitativo all'attività di estetista (L. 1/1990) n. del

di seguito «**il Conduttore**» o «**il Cliente**»

congiuntamente «**le Parti**»

PREMESSO CHE

a) PHD SYSTEM progetta, commercializza, noleggia e assiste dispositivi per uso estetico a marchio **NIPEC**, tra cui il sistema multifunzione **AFRODITE**;

b) il Conduttore esercita professionalmente l'attività di centro estetico e dispone di personale abilitato ai sensi della L. 1/1990 e della normativa regionale applicabile;

c) il Conduttore intende disporre del dispositivo in noleggio, senza acquistarne la proprietà, avvalendosi della formula «**Full Kasko**» che comprende manutenzione e copertura dei guasti alle condizioni di cui all'Art. 5;

d) il corretto funzionamento del dispositivo dipende in misura determinante dall'**uso conforme** e dalla **formazione certificata dell'operatore**, secondo lo **Standard NIPEC** che costituisce parte integrante del presente contratto (Allegato B);

e) il presente contratto è concluso tra operatori economici nell'esercizio della rispettiva attività d'impresa: **non si applica la disciplina consumeristica** di cui al D.Lgs. 206/2005.

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 — Oggetto e proprietà del bene

1.1 Il Locatore concede in noleggio al Conduttore, che accetta, **n. 1 dispositivo per uso estetico NIPEC AFRODITE**, così identificato:

Voce	Dato
Modello / versione	AFRODITE
Numero di matricola	
Anno di produzione	
Valore commerciale del bene	€

1.2 La dotazione di serie, gli accessori e i manipoli consegnati sono elencati nell'**Allegato A - Verbale di Consegna e Checklist T0**, sottoscritto dalle Parti all'atto della consegna.

1.3 **Il dispositivo resta di esclusiva proprietà del Locatore per tutta la durata del contratto.** Il presente contratto non attribuisce al Conduttore alcun diritto di acquisto, salvo quanto eventualmente previsto dall'Art. 14.

1.4 Il dispositivo è destinato **esclusivamente a uso professionale estetico non medico**, presso la sede operativa indicata in epigrafe e da parte di personale certificato ai sensi dell'Art. 8.

Art. 2 — Durata, rinnovo e recesso

2.1 Il noleggio ha durata di mesi, con decorrenza dal / / e scadenza il / /

2.2 Alla scadenza il contratto **si rinnova tacitamente** di mesi in mesi, salvo disdetta comunicata a mezzo PEC o raccomandata con preavviso di almeno **60 giorni** rispetto alla scadenza.

2.3 Il Conduttore può recedere anticipatamente con preavviso di **60 giorni**, corrispondendo a titolo di indennizzo forfettario il % dei canoni residui fino alla scadenza naturale.

2.4 Il Locatore può recedere con preavviso di 60 giorni in caso di cessazione della produzione o dell'assistenza sul modello, provvedendo alla sostituzione con dispositivo di pari o superiore prestazione ovvero alla risoluzione senza oneri per il Conduttore.

Art. 3 — Canone, deposito cauzionale e pagamenti

3.1 Il canone di noleggio è convenuto in **€ 500,00** (cinquecento/00) **al mese, oltre IVA** di legge (22%), pari a **€ 610,00** mensili IVA inclusa.

3.2 Il canone è dovuto in via **anticipata**, entro il giorno di ciascun mese, a fronte di regolare fattura.

3.3 Modalità di pagamento: ☐ Addebito SEPA SDD ☐ Bonifico bancario ☐ Altro

IBAN del Locatore:

Voce	Importo
Canone mensile	€ 500,00 + IVA
Deposito cauzionale (infruttifero)	€
Eventuale canone anticipato alla firma (n. mensilità)	€ + IVA

3.4 Il **deposito cauzionale** è infruttifero e viene **restituito entro 30 giorni** dalla riconsegna del dispositivo, alle condizioni dell'Art. 13.

3.5 Il canone si intende **fisso e invariabile** per i primi 12 mesi; successivamente è adeguabile annualmente nella misura del **100% della variazione dell'indice ISTAT FOI**, previa comunicazione scritta.

3.6 In caso di ritardato pagamento decorrono di diritto, senza necessità di costituzione in mora, gli **interessi moratori** di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso forfettario di € 40,00 per ciascuna fattura insoluta e alle spese di recupero documentate.

3.7 L'eventuale contestazione sul funzionamento del dispositivo **non legittima la sospensione** del pagamento dei canoni, salvo il caso di fermo macchina imputabile al Locatore e protratto oltre i termini dell'Art. 10.4.

Art. 4 — Consegna e installazione

4.1 Consegna presso la sede operativa del Conduttore entro il / / , salvo cause non imputabili al Locatore.

4.2 Le spese di **trasporto, consegna e installazione** sono **integralmente a carico del Locatore** e si intendono comprese nel canone.

4.3 Il Conduttore predispone a propria cura e spese il **luogo di installazione a norma** (impianto elettrico conforme, messa a terra, spazi, aerazione, alimentazione dedicata V / A). L'inidoneità del sito che renda impossibile l'installazione non sospende la decorrenza dei canoni.

4.4 All'atto della consegna le Parti sottoscrivono il **Verbale di Consegna e Checklist T0 (Allegato A)**, che fotografa lo stato del bene e vale come accettazione.

Art. 5 — Servizio FULL KASKO (incluso nel canone)

5.1 Il canone di cui all'Art. 3.1 **comprende** il servizio Full Kasko, che copre per tutta la durata del contratto, **senza costi aggiuntivi** per il Conduttore:

Prestazione inclusa	Dettaglio
Manutenzione ordinaria	controlli periodici programmati e tarature
Manutenzione straordinaria	riparazione di ogni guasto tecnico non escluso dall'Art. 6
Ricambi e componenti	sostituzione delle parti guaste, manodopera inclusa
Danni accidentali	danni al dispositivo derivanti da eventi accidentali nell'ordinario esercizio dell'attività
Trasferte e diritto di chiamata	inclusi
Dispositivo sostitutivo («muletto»)	in caso di fermo macchina, alle condizioni dell'Art. 10
Trasporto del muletto	andata e ritorno a carico del Locatore

5.2 **Franchigia per singolo sinistro accidentale:** € (☐ nessuna franchigia).

5.3 Il Locatore mantiene il dispositivo in stato di efficienza e ne cura la conformità tecnica per tutta la durata del contratto.

Art. 6 — Esclusioni dalla copertura Full Kasko

6.1 **Sono espressamente esclusi** dalla copertura di cui all'Art. 5 e restano a carico del Conducente:

- a) i **materiali di consumo e le parti soggette a usura** di cui all'Art. 7;
- b) i danni derivanti da **uso non conforme** ai sensi dell'Art. 9;
- c) i danni derivanti dall'uso da parte di **operatore privo di Certificato** in corso di validità;
- d) i danni da **dolo o colpa grave** del Conducente, dei suoi dipendenti o collaboratori;
- e) i danni da **urto, caduta, versamento di liquidi**, movimentazione impropria o spostamento non autorizzato del dispositivo;
- f) i danni da **impianto elettrico non a norma**, sovratensione, sbalzi di rete, fulmine;
- g) i danni conseguenti a **manomissioni** o a interventi tecnici eseguiti da soggetti non autorizzati dal Locatore;
- h) **furto, rapina, incendio ed eventi naturali** o socio-politici, che restano coperti dalla polizza del Conducente di cui all'Art. 11.4;
- i) i danni estetici che non compromettono la funzionalità del dispositivo.

6.2 Nei casi di cui all'Art. 6.1 la riparazione è addebitata al Conducente secondo il Listino (Allegato C), previo preventivo scritto accettato; **i canoni restano comunque dovuti** per l'intero periodo di fermo.

Art. 7 — Materiali di consumo e parti soggette a usura

7.1 Le Parti danno espressamente atto che **i materiali di consumo interni al macchinario e le parti soggette a usura sono esclusi dal canone e dalla copertura Full Kasko** e

restano **integralmente a carico del Conduttore**, trattandosi di componenti a vita utile predeterminata la cui sostituzione **non costituisce guasto né difetto**.

7.2 Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Ricambio / consumabile	Natura	Prezzo (oltre IVA)
Manipolo (cad.)	soggetto a usura	€ 300,00
Tubo manipolo (cavitazione / vacuum)	soggetto a usura, vita biologica del componente	€ 200,00
Clessidra / filtro vacuum	soggetta a usura e intasamento	come da Allegato C
Gel conduttivo	materiale di consumo	come da Allegato C

7.3 I prezzi di cui all'Art. 7.2 sono **impegnativi per 12 mesi** dalla sottoscrizione; successivamente valgono i prezzi del Listino aggiornato (Allegato C), comunicato con preavviso di 30 giorni.

7.4 La sostituzione è eseguita dal Locatore o da tecnico da questi autorizzato; la **manodopera di sostituzione è inclusa** nel Full Kasko, il **ricambio è a carico del Conduttore**.

7.5 Il Conduttore si obbliga a **utilizzare esclusivamente ricambi e consumabili originali** forniti o approvati dal Locatore. L'impiego di materiali non conformi costituisce uso non conforme e fa **decadere la copertura Full Kasko** sui danni conseguenti.

Art. 8 — Formazione e certificazione dell'operatore

8.1 Il canone comprende la **formazione base** dello Standard NIPEC, articolata in:

Tappa	Contenuto	Modalità
T0	Consegna pratica e addestramento base all'uso	in presenza, alla consegna
T+7	Sessione di verifica e correzione	videocall
T+21	Approfondimento protocolli	online
T+45	Esame finale (test 20 domande, soglia 80%)	online

8.2 Il superamento dell'esame dà luogo al **Certificato Operatore**, di validità **12 mesi**, rinnovabile.

8.3 **Sessioni di approfondimento (facoltative, a pagamento):**

Formula	Corrispettivo (oltre IVA)
Sessione di approfondimento — per singolo operatore	€ 150,00
Sessione di approfondimento — per centro (tutti gli operatori)	€ 250,00

8.4 Il Conduttore nomina un **Referente Unico** per il centro, indicato in, responsabile dei rapporti con l'assistenza e della tenuta del

Registro Operatori.

8.5 L'uso del dispositivo è riservato a operatori in possesso di Certificato in corso di validità.

Art. 9 — Uso conforme e presidio mensile

9.1 Il Conduttore si obbliga a utilizzare il dispositivo secondo il manuale d'uso e la **Card Operativa delle Regole (Allegato B)**, che dichiara di aver ricevuto, letto e compreso.

9.2 Costituiscono in particolare **uso non conforme**: l'impiego di gel o consumabili non conformi alle specifiche; l'applicazione eccessiva di gel sul manipolo vacuum; l'uso in assenza di gel conduttivo; il funzionamento continuativo oltre i tempi indicati; gli urti, le cadute e la movimentazione impropria; la pulizia con prodotti non ammessi; ogni intervento tecnico non autorizzato.

9.3 Il Locatore effettua un **presidio mensile** (videocall di circa 10 minuti) per verificare lo stato d'uso e intercettare precocemente il degrado dei componenti. Il Conduttore si obbliga a rendersi disponibile; la reiterata indisponibilità, contestata per iscritto, costituisce inadempimento ai sensi dell'Art. 12.

Art. 10 — Assistenza tecnica e dispositivo sostitutivo

10.1 Numero unico di assistenza NIPEC: **351 846 6025**. Canale scritto:

10.2 Presa in carico entro ore lavorative dalla segnalazione. Intervento o spedizione entro giorni lavorativi.

10.3 In caso di fermo macchina coperto dal Full Kasko, il Locatore fornisce un **dispositivo sostitutivo temporaneo («muletto»)** entro giorni lavorativi. Il montaggio è a cura del Conduttore secondo la **procedura video** fornita dal Locatore; il dispositivo guasto è restituito al corriere nell'imballo del muletto.

10.4 Qualora il fermo macchina imputabile al Locatore si protragga **oltre giorni lavorativi** senza fornitura del muletto, il canone è **sospeso pro rata** per i giorni eccedenti.

10.5 Nei casi esclusi dall'Art. 6, la fornitura del muletto è subordinata all'accettazione del preventivo di riparazione.

Art. 11 — Obblighi e responsabilità del Conduttore

11.1 Il Conduttore custodisce il dispositivo con la **diligenza del buon padre di famiglia** e ne risponde ai sensi degli artt. 1587 e ss. c.c.

11.2 Il Conduttore **non può**, senza preventivo consenso scritto del Locatore: **sublocare**, cedere il contratto, dare in uso a terzi, alienare, costituire garanzie sul dispositivo, né **spostarlo dalla sede operativa** indicata in epigrafe.

11.3 Il Conduttore si obbliga a comunicare senza indugio al Locatore ogni atto esecutivo o cautelare che colpisca il dispositivo, dichiarandone al pubblico ufficiale l'altrui proprietà, nonché ogni guasto, sinistro o furto entro **48 ore**, sporgendo denuncia alle Autorità nei casi di legge.

11.4 Il Conduttore mantiene attiva, per tutta la durata del contratto, una **polizza assicurativa contro furto, rapina, incendio ed eventi naturali** sul dispositivo, per un massimale non inferiore al valore di cui all'Art. 1.1, vincolata a favore del Locatore su richiesta di quest'ultimo, esibendone copia entro 15 giorni dalla consegna. Mantiene altresì una **polizza RC professionale** a copertura dei trattamenti eseguiti.

11.5 Il Conduttore è **unico responsabile** dei trattamenti eseguiti sulla propria clientela, della raccolta dei consensi informati, della valutazione delle controindicazioni e del rispetto della normativa in materia di attività di estetista, sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e protezione dei dati. Il Locatore non risponde in alcun caso dei danni derivanti da tali trattamenti.

Art. 12 — Morosità, clausola risolutiva espressa

12.1 Le Parti convengono espressamente, ai sensi dell'**art. 1456 c.c.**, che il contratto si risolve di diritto, su comunicazione scritta del Locatore, in caso di:

- a) mancato pagamento di **due canoni**, anche non consecutivi, protratto per oltre **15 giorni** dal sollecito scritto;
- b) violazione dei divieti di cui all'Art. 11.2 (sublocazione, cessione, spostamento);
- c) uso non conforme accertato ai sensi dell'Art. 9 o utilizzo da parte di operatore non certificato;
- d) manomissione o intervento tecnico da parte di soggetti non autorizzati;
- e) mancata attivazione o cessazione delle coperture assicurative di cui all'Art. 11.4;
- f) sottoposizione del Conduttore a procedure concorsuali o cessazione dell'attività.

12.2 In caso di risoluzione il Locatore ha diritto alla **restituzione immediata** del dispositivo, ai **canoni maturati e non pagati**, nonché a un **indennizzo pari al %** dei canoni residui fino alla scadenza naturale, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 — Riconsegna e svincolo della cauzione

13.1 Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, il Conduttore riconsegna il dispositivo **completo di tutti gli accessori**, nell'imballo originale ove disponibile, entro **..... giorni** dalla cessazione.

13.2 Le Parti verificano lo stato del bene in contraddittorio mediante **Verbale di Riconsegna**, redatto sul modello dell'Allegato A.

13.3 Il **deposito cauzionale è restituito integralmente entro 30 giorni** dalla riconsegna, **a condizione che il dispositivo sia restituito integro**, completo e in normale stato d'uso, tenuto conto del deperimento d'uso conforme.

13.4 In presenza di **danni, mancanze o interventi non autorizzati**, il Locatore **trattiene dalla cauzione l'importo del danno**, quantificato in contraddittorio o, in mancanza, sulla base del Listino (Allegato C) e di perizia tecnica. Se il danno eccede la cauzione, la **differenza resta a carico del Conduttore**.

13.5 In caso di mancata riconsegna nei termini, è dovuta un'**indennità di occupazione** pari al canone giornaliero maggiorato del **..... %**, salvo il maggior danno.

Art. 14 — Opzione di acquisto (facoltativa)

14.1 ☐ **Non prevista.**

14.2 ☐ **Prevista.** Il Conduttore può acquistare il dispositivo, previa comunicazione scritta e a condizione di essere in regola con i pagamenti, al prezzo di € oltre IVA, con imputazione del % dei canoni versati. L'acquisto è regolato da separato contratto di compravendita.

Art. 15 — Limitazione di responsabilità

15.1 Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva del Locatore per qualsiasi titolo connesso al presente contratto **non può eccedere l'ammontare dei canoni corrisposti** nei 12 mesi precedenti l'evento.

15.2 È in ogni caso escluso il risarcimento di **danni indiretti**, mancato guadagno, perdita di clientela o di avviamento e fermo attività.

Art. 16 — Riservatezza e trattamento dei dati

16.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservati protocolli, materiali formativi, listini e know-how ricevuti, che restano di proprietà esclusiva del Locatore.

16.2 I dati personali sono trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679 per le sole finalità contrattuali; informativa consegnata e sottoscritta separatamente.

Art. 17 — Legge applicabile e foro competente

17.1 Il contratto è regolato dalla **legge italiana**.

17.2 Per ogni controversia è **esclusivamente competente il Foro di Brescia**, con esclusione di ogni foro concorrente.

Art. 18 — Disposizioni finali

18.1 Il contratto, con i suoi Allegati, costituisce l'intero accordo tra le Parti e supera ogni intesa precedente.

18.2 Ogni modifica deve rivestire **forma scritta** a pena di nullità.

18.3 L'eventuale tolleranza di inadempimenti non costituisce rinuncia ai diritti contrattuali.

18.4 L'invalidità di una singola clausola non travolge il contratto (art. 1419, c. 2, c.c.).

18.5 **Allegati:**

- **Allegato A** – Verbale di Consegna e Checklist T0 / Verbale di Riconsegna
 - **Allegato B** – Protocollo di Certificazione Operatore + Card Operativa delle Regole (Uso Conforme e Assistenza)
 - **Allegato C** – Listino Ricambi e Consumabili
 - **Allegato D** – Informativa privacy
-

Luogo e data, / /

Il Locatore — PHD SYSTEM S.R.L.	Il Conduttore
.....	

Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.)

Il Conduttore dichiara di aver letto e di approvare specificamente, previa attenta rilettura, le seguenti clausole:

Art. 2.2 (rinnovo tacito e preavviso di disdetta) - **Art. 2.3** (indennizzo per recesso anticipato) - **Art. 3.5** (adeguamento ISTAT) - **Art. 3.6** (interessi di mora e spese) - **Art. 3.7** (divieto di sospensione dei pagamenti) - **Art. 6** (esclusioni dalla copertura Full Kasko e canoni dovuti durante il fermo) - **Art. 7** (oneri per consumabili e parti di usura, obbligo di ricambi originali, decadenza della copertura) - **Art. 9** (uso conforme e presidio mensile) - **Art. 11.2** (divieti di sublocazione, cessione e spostamento) - **Art. 11.4** (obblighi assicurativi) - **Art. 11.5** (responsabilità del Conduttore) - **Art. 12** (clausola risolutiva espressa e indennizzo sui canoni residui) - **Art. 13.4** (trattenuta sulla cauzione per danni) - **Art. 13.5** (indennità di occupazione) - **Art. 15** (limitazione di responsabilità) - **Art. 17.2** (foro esclusivo di Brescia).

Luogo e data, / /

Il Conduttore